

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M12 — Tutela Provisória no Processo do Trabalho

Teoria Completa + 10 Questões

BASE COMPLETA

Fonte principal validada: F23 — Gustavo Deitos
Produção offline • sem publicação ou integração

INVENTÁRIO DO MÓDULO ATUAL

Item	Conteúdo recuperado
Fonte principal	F23 — “Tutela Provisória nos Processos da Justiça do Trabalho”, Gustavo Deitos, 60 páginas.
Núcleo legal	CPC arts. 294, 300-311; CLT art. 659 nos pontos tratados pela fonte; IN 39/TST na aplicação ao processo trabalhista.
Modalidades	Urgência cautelar/antecipada, antecedente/incidental; tutela da evidência.
Pontos sensíveis	Reversibilidade, caução, responsabilidade por danos, estabilização, Fazenda Pública e peculiaridades trabalhistas.
Jurisprudência	Súmulas 414 e 405 do TST; OJs SDI-II 64, 65, 67, 68 e 142.
Prazos/números	5 dias, 15 dias, 30 dias e 72 horas, sempre vinculados à hipótese específica.
Lacunas	Atualização futura de ADI 4.296, enunciados do TST, estabilização no processo trabalhista e restrições envolvendo Fazenda Pública.
Fronteiras	M1 (aplicação geral do CPC), M8 (petição/procedimentos), M9 (audiência/resposta), M13-M16 (recursos), M20 (mandado de segurança).

STATUS DO CONTEÚDO

COMPLETO COM AJUSTES. A estrutura jurídica central está sustentada pela F23 e pelo trabalho já validado. As verificações futuras permanecem destacadas; nenhuma atualização jurídica externa foi incorporada silenciosamente.

1. VISÃO GERAL

O M12 estuda a tutela provisória no processo do trabalho a partir da estrutura do CPC trabalhada pela F23 e das peculiaridades trabalhistas indicadas na própria fonte. O objetivo é reconhecer quando há proteção provisória, qual modalidade é adequada, quais requisitos precisam ser demonstrados e quais efeitos decorrem da decisão.

A fronteira é deliberada: a teoria geral de aplicação do CPC pertence ao M1; petição e procedimentos ao M8; audiência e resposta ao M9; recursos aos M13-M16; mandado de segurança ao M20. Aqui entram apenas os pontos indispensáveis para compreender tutela provisória.

2. MAPA DO MÓDULO

MAPA-MESTRE

TUTELA PROVISÓRIA

↳ URGÊNCIA → CAUTELAR / ANTECIPADA → ANTECEDENTE / INCIDENTAL
↳ EVIDÊNCIA

Blocos complementares: reversibilidade • caução • responsabilidade • estabilização • Fazenda Pública • CLT • jurisprudência do TST.

3. TEORIA GERAL DAS TUTELAS PROVISÓRIAS

A tutela provisória oferece proteção jurisdicional antes da solução definitiva para impedir que o tempo do processo comprometa o direito ou a utilidade prática do provimento final. A fonte a situa em cognição sumária, em contraste com a cognição exauriente da decisão definitiva.

REGRA

O CPC organiza a tutela provisória em duas bases: urgência e evidência. A tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipada e, em ambas, antecedente ou incidental.

Fungibilidade

A F23 trata a fungibilidade como mecanismo que permite ao julgador enquadrar corretamente a medida quando a parte utiliza denominação inadequada, desde que a proteção requerida corresponda aos pressupostos pertinentes.

4. TUTELA DE URGÊNCIA

O art. 300 é o eixo: exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A fonte relaciona esses requisitos às expressões tradicionais *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Requisito	O que significa	O que demonstrar	Pegadinha
Probabilidade do direito	Plausibilidade jurídica em cognição sumária.	Elementos que tornem o direito provável.	Não exigir certeza definitiva.
Perigo de dano	Risco de dano pela demora.	Concretude do dano ligado ao tempo.	Não basta alegação abstrata.
Risco ao resultado útil	A demora pode tornar inútil a tutela final.	Relação entre tempo e efetividade.	É alternativa ao perigo de dano no texto do art. 300.

Caução

Nos termos do art. 300, §1º, trabalhado pela fonte, o juiz pode exigir caução real ou fidejussória adequada para ressarcir danos, com possibilidade de dispensa quando a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Concessão

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, conforme a configuração apresentada ao juízo.

5. CAUTELAR

A tutela cautelar é assecuratória: protege, conserva ou impede deterioração, perda ou frustração do direito ou do resultado útil. A F23 trabalha o art. 301 e seus exemplos — arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação e outras medidas idôneas.

NÃO CONFUNDA	CAUTELAR = assegurar/proteger. Não antecipa necessariamente a fruição do bem da vida.
---------------------	---

5.1 Cautelar antecedente

Os arts. 305–310 estruturam a cautelar requerida antes da formulação completa do pedido principal. A demanda permanece nos mesmos autos; o pedido principal é posteriormente formulado.

FLUXO	Pedido cautelar antecedente → análise da urgência → efetivação → citação → contestação em 5 dias → pedido principal em 30 dias após a efetivação → prosseguimento nos mesmos autos.
--------------	---

Ausência de contestação

No recorte do art. 307 utilizado pela fonte, não contestado o pedido, os fatos alegados são presumidos aceitos e o juiz decide no prazo indicado de 5 dias; havendo contestação, segue-se o procedimento comum correspondente.

Cessaçã da eficácia

O art. 309 é trabalhado quanto às hipóteses de cessação, inclusive a não apresentação tempestiva do pedido principal e a não efetivação da medida no período legal indicado.

Indeferimento

O art. 310 é destacado para mostrar que o indeferimento da cautelar, em regra, não impede a formulação do pedido principal nem predetermina seu julgamento, ressalvada a situação legal ligada a decadência ou prescrição.

5.2 Cautelar incidental

A F23 registra que o CPC não fornece procedimento específico equivalente ao da cautelar antecedente. No processo trabalhista, a formulação incidental deve ser compreendida à luz das peculiaridades procedimentais, sem repetir o conteúdo de audiência e defesa do M9.

6. TUTELA ANTECIPADA

A tutela antecipada é satisfativa: adianta, provisoriamente, a fruição do direito pretendido. Sua diferença para a cautelar está na função material da providência.

Reversibilidade

O art. 300, §3º, é ponto obrigatório: a tutela antecipada de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos. A lógica é evitar que uma decisão fundada em cognição sumária produza situação material impossível de recompor.

PEGADINHA

Não confundir irreversibilidade do provimento com mera dificuldade prática. O módulo preserva o tratamento da fonte e não cria exceções por memória.

6.1 Antecipada antecedente

O art. 303 disciplina a hipótese em que a urgência é contemporânea à propositura da ação. A petição pode concentrar-se no pedido de tutela antecipada e na indicação do pedido final, sendo posteriormente aditada.

FLUXO

Urgência contemporânea → pedido de tutela antecipada antecedente → concessão → aditamento da inicial em 15 dias (ou prazo maior fixado pelo juiz) → complementação da causa → prosseguimento.

Emenda

A F23 destaca o art. 303, §6º: se o juízo entender inexistirem elementos para concessão, deve oportunizar a emenda no prazo de até 5 dias na hipótese legal, sob consequência processual indicada pelo dispositivo.

6.2 Estabilização

O art. 304 é expressamente estudado. A fonte registra dificuldade de compatibilização da estabilização com o processo do trabalho, especialmente porque as decisões interlocutórias, em regra, não são imediatamente recorríveis (art. 893, §1º, da CLT) e a impugnação pode se relacionar ao mandado de segurança conforme a Súmula 414 do TST.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A aplicabilidade e os contornos atuais da estabilização no processo do trabalho devem ser objeto de auditoria jurídica posterior. O M12 mantém a controvérsia tal como sustentada pela F23.

6.3 Antecipada incidental

Assim como na cautelar incidental, não há procedimento autônomo específico equivalente ao antecedente. O pedido pode surgir com ou depois do pedido principal, respeitando o contexto processual trabalhista.

7. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS

A F23 trabalha o art. 302 do CPC e a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência nas hipóteses legais. O ponto de prova é perceber que a tutela provisória pode produzir responsabilidade patrimonial quando a medida perde sustentação nas situações previstas pelo

dispositivo.

ATENÇÃO

A fonte destaca, entre as hipóteses, resultado final desfavorável, cessação da eficácia e situações procedimentais próprias da tutela antecedente. Não transportar os prazos sem vincular cada número à hipótese correspondente.

8. TUTELA DA EVIDÊNCIA

A tutela da evidência é disciplinada pelo art. 311. O dado central é que, nas hipóteses legais, sua concessão independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A fonte trabalha as hipóteses do dispositivo e a possibilidade de decisão liminar nos casos autorizados pelo parágrafo único.

Comparação	Urgência	Evidência
Base	Probabilidade + perigo/risco	Hipótese legal fundada na evidência
Periculum in mora	Necessário	Dispensado nas hipóteses legais
Espécies	Cautelar ou antecipada	Tutela da evidência
Pegadinha	Não exigir certeza definitiva	Não acrescentar urgência como requisito

9. FAZENDA PÚBLICA

A F23 reserva seção própria às tutelas provisórias contra a Fazenda Pública. O estudo passa pelo art. 1.059 do CPC e pelas limitações referidas na Lei 8.437/1992 e na Lei 12.016/2009.

Apostila e ADI 4.296

A fonte discute a ADI 4.296 e seus efeitos sobre dispositivos da Lei do Mandado de Segurança, além de pontos relativos à exigência de caução/fiança/depósito e à manifestação prévia em contexto legal específico. Como se trata de matéria sensível a evolução jurisprudencial, o conteúdo é preservado e marcado para atualização futura.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Conferir, na auditoria jurídica geral, a situação atual das restrições às tutelas contra a Fazenda Pública e os efeitos jurisprudenciais posteriores à fonte.

10. PROCESSO DO TRABALHO E CLT

A F23 relaciona a aplicação das regras de tutela provisória ao processo do trabalho à IN 39/TST, reconhecendo a utilização do regime do CPC nos pontos compatíveis. O M12 não repete a teoria geral de subsidiariedade/supletividade, reservada ao M1.

Tutelas previstas na CLT

A fonte destaca que a CLT possui previsões específicas e trabalha o art. 659, inclusive em conexão com hipóteses de transferência de empregado e reintegração. Esses pontos são integrados à jurisprudência do TST.

11. JURISPRUDÊNCIA INTEGRADA

Súmula 414/TST

Entendimento: organiza a impugnação de decisões relacionadas à tutela provisória conforme o momento em que são proferidas. Regra prática: a concessão antes da sentença se relaciona ao mandado de segurança diante da ausência de recurso imediato próprio; concedida na sentença, a impugnação segue a via recursal indicada pelo enunciado. Como pode cair: troca do instrumento conforme o momento da decisão.

Súmula 405/TST

A F23 a utiliza em matéria relacionada à ação rescisória e tutela provisória, em conexão com o regime processual aplicável. O aprofundamento da ação autônoma correspondente não pertence ao M12.

OJs 64, 65, 67, 68 e 142 — SDI-II

O conjunto é utilizado pela fonte para demonstrar situações concretas de tutela provisória e mandado de segurança no processo trabalhista. A OJ 67 é especialmente associada à liminar obstativa de transferência de empregado; a OJ 68 trata da competência do relator, nos tribunais, para decidir pedido de antecipação de tutela, com submissão ao colegiado nos termos do enunciado. As demais são preservadas como jurisprudência mapeada da F23, sem extrapolar para um estudo completo de mandado de segurança.

FRONTEIRA	Mandado de Segurança: aprofundamento no M20. O M12 conserva apenas o necessário para entender tutela provisória e sua impugnação.
------------------	---

12. PRAZOS DO MÓDULO

Prazo	Situação	Fundamento/recorte
5 dias	Contestação na cautelar antecedente	CPC art. 306
5 dias	Decisão no cenário de ausência de contestação trabalhado pela fonte	CPC art. 307
30 dias	Formulação do pedido principal após efetivação da cautelar	CPC art. 308
30 dias	Hipótese de cessação ligada à não efetivação da cautelar	CPC art. 309
15 dias	Aditamento da tutela antecipada antecedente, ou prazo maior judicial	CPC art. 303, §1º, I
até 5 dias	Emenda na hipótese de insuficiência de elementos	CPC art. 303, §6º
72 horas	Manifestação prévia em contexto legal específico envolvendo ente público	Lei 8.437/1992 no recorte da F23

13. NÃO CONFUNDA

Par	Primeiro	Segundo
Cautelar × antecipada	Protege/conserva	Adianta/satisfaz
Urgência × evidência	Exige perigo/risco	Dispensa perigo/risco nas hipóteses legais
Antecedente × incidental	Antes da formulação completa do principal	Com ou depois do principal
Provisória × definitiva	Cognição sumária; sujeita à decisão final	Resultado após cognição exauriente
M12 × M20	Tutela e apenas relação necessária com MS	Requisitos, competência, prazo e procedimento do MS

14. FLUXO PROCESSUAL DE IDENTIFICAÇÃO

PASSO A PASSO	1. Há necessidade de proteção provisória? 2. Existe urgência? 3. Se SIM: probabilidade + perigo/risco estão demonstrados? 4. A finalidade é conservar? → CAUTELAR. 5. A finalidade é adiantar a satisfação? → ANTECIPADA. 6. É antecedente ou incidental? 7. Se NÃO há urgência: verificar hipótese de EVIDÊNCIA prevista na fonte. 8. Conferir efeitos, reversibilidade, prazos e peculiaridades trabalhistas.
----------------------	---

15. REVISÃO DE 5 MINUTOS

- Tutela provisória: proteção antes da decisão definitiva; cognição sumária.
- Urgência: probabilidade + perigo de dano ou risco ao resultado útil.
- Cautelar protege; antecipada satisfaz.
- Antecedente precede a formulação completa do principal; incidental surge com/depois dele.
- Antecipada: atenção à irreversibilidade e estabilização.
- Evidência: sem periculum in mora nas hipóteses legais.
- Cautelar antecedente: 5 dias para contestação; 30 dias para pedido principal após efetivação.
- Antecipada antecedente: 15 dias para aditamento ou prazo maior; até 5 dias para emenda na hipótese legal.
- Fazenda Pública: regime especial; atualização futura marcada.
- Processo do trabalho: Súmula 414 e OJs da SDI-II conectam tutela e MS, sem substituir o M20.

MÓDULO EM 1 MINUTO

Pergunte primeiro: há urgência? Se sim, procure probabilidade + perigo/risco e escolha cautelar (proteger) ou antecipada (satisfazer). Depois defina antecedente ou incidental. Se não há urgência, verifique tutela da evidência. Na antecipada, controle reversibilidade e estabilização. Nos procedimentos antecedentes, memorize os prazos vinculados a cada ato. No processo trabalhista, respeite a irrecurribilidade imediata das interlocutórias e a jurisprudência do TST.

O QUE DECORAR

- arts. 294, 300, 301, 302, 303-304, 305-310 e 311 do CPC;
- cautelar × antecipada; urgência × evidência; antecedente × incidental;
- 5, 15, 30 dias e 72 horas com sua hipótese;
- reversibilidade, caução, responsabilidade e estabilização;
- Súmulas 414 e 405; OJs 64, 65, 67, 68 e 142.

PEGADINHAS

- tratar toda tutela provisória como urgente;
- trocar função cautelar e satisfativa;
- exigir cognição exauriente para urgência;
- misturar os prazos dos procedimentos antecedentes;
- afirmar pacificidade da estabilização trabalhista;
- ignorar regime especial da Fazenda Pública;
- usar o M12 para ensinar todo o mandado de segurança.

ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- inventar requisito, exceção ou prazo não sustentado pela F23;
- atualizar súmula/OJ silenciosamente;
- perder a fronteira com M1, M8, M9, M13-M16 e M20;
- memorizar número sem associá-lo ao ato processual.

CHECKLIST FINAL

- Sei identificar urgência e evidência.
- Sei diferenciar cautelar e antecipada.
- Sei diferenciar antecedente e incidental.
- Sei aplicar os requisitos do art. 300.
- Sei explicar reversibilidade e estabilização nos limites da fonte.
- Sei localizar os principais prazos.
- Sei explicar a peculiaridade trabalhista da impugnação.
- Sei reconhecer a jurisprudência essencial do TST.

16. LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

- ADI 4.296 e panorama posterior sobre Fazenda Pública.
- situação atual das Súmulas e OJs do TST citadas pela F23.
- evolução da estabilização da tutela antecipada no processo do trabalho.
- eventuais alterações normativas/jurisprudenciais posteriores à fonte.

REGRA DE FIDELIDADE

Esses pontos não foram preenchidos ou atualizados por conhecimento geral. Permanecem expressamente reservados para auditoria jurídica posterior.

QUESTÕES OBJETIVAS

1. Sobre a tutela provisória no regime estudado, assinale a alternativa correta.
 - A) Toda tutela provisória depende de perigo de dano.
 - B) A tutela da evidência, nas hipóteses legais, não exige perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
 - C) A tutela cautelar possui finalidade necessariamente satisfativa.
 - D) A tutela antecipada somente pode ser incidental.
 - E) A tutela de urgência dispensa probabilidade do direito.
2. A diferença funcional mais importante entre tutela cautelar e tutela antecipada é que:
 - A) a cautelar conserva/protege, enquanto a antecipada adianta/satisfaz o direito.
 - B) a cautelar exige evidência, e a antecipada exige apenas urgência.
 - C) apenas a cautelar pode ser antecedente.
 - D) apenas a antecipada pode ser incidental.
 - E) ambas possuem sempre o mesmo efeito material.
3. Na tutela cautelar antecedente, segundo o núcleo procedimental mapeado na F23, o pedido principal deve ser formulado, após a efetivação da cautelar, em:
 - A) 5 dias.
 - B) 10 dias.
 - C) 15 dias.
 - D) 30 dias.
 - E) 60 dias.
4. A tutela de urgência exige, de forma cumulativa no núcleo do art. 300 estudado:
 - A) prova exauriente e trânsito em julgado.
 - B) probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
 - C) apenas prova documental.
 - D) apenas risco ao resultado útil, sem probabilidade.
 - E) evidência do direito e irreversibilidade.
5. Sobre caução na tutela de urgência, a F23 trabalha a regra de que:

- A) é sempre obrigatória e nunca pode ser dispensada.
- B) é proibida no processo do trabalho.
- C) o juiz pode exigi-la nos termos do art. 300, §1º, com possibilidade de dispensa na hipótese legal de insuficiência econômica.
- D) somente a Fazenda Pública pode prestá-la.
- E) substitui a probabilidade do direito.

6. Na tutela cautelar antecedente, citado o réu, o prazo indicado pela fonte para contestar e indicar provas é:

- A) 48 horas.
- B) 5 dias.
- C) 8 dias.
- D) 15 dias.
- E) 30 dias.

7. Sobre a tutela antecipada antecedente, a alternativa compatível com o conteúdo validado é:

- A) O aditamento é sempre de 30 dias.
- B) O art. 303 não admite complementação da petição.
- C) Após a concessão, a fonte trabalha prazo de 15 dias para aditamento, ou prazo maior fixado pelo juiz.
- D) A estabilização independe do comportamento da parte contrária em qualquer leitura.
- E) O procedimento é idêntico ao da cautelar antecedente.

8. A respeito da estabilização da tutela antecipada no processo do trabalho, o módulo deve afirmar que:

- A) é matéria pacífica e integralmente aplicável.
- B) é absolutamente proibida por súmula vinculante.
- C) a F23 registra problema de compatibilidade com a irrecurribilidade imediata das interlocutórias e a disciplina do mandado de segurança.
- D) não é tratada pela fonte.
- E) aplica-se somente à tutela cautelar.

9. A OJ 67 da SDI-II é utilizada no módulo para reforçar, em síntese, a proteção contra:

- A) transferência de empregado, em conexão com a previsão do art. 659 da CLT.
- B) prescrição intercorrente.
- C) execução provisória de sentença.
- D) incompetência territorial.
- E) deserção recursal.

10. Sobre as fronteiras do M12, assinale a correta.

- A) O M12 deve ensinar integralmente os requisitos e o procedimento do mandado de segurança.
- B) O M12 deve repetir toda a teoria geral de subsidiariedade do CPC.
- C) O M12 usa apenas o necessário de recursos e mandado de segurança para compreender os efeitos e a impugnação das decisões de tutela, remetendo o aprofundamento aos módulos próprios.
- D) O M12 deve reconstruir integralmente audiência e contestação.
- E) As fronteiras entre módulos não se aplicam à jurisprudência.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — alternativa B

Comentário: A tutela da evidência é o contraponto central: nas hipóteses do art. 311 trabalhadas pela fonte, não se exige o requisito de urgência. A pegadinha é tratar toda tutela provisória como tutela de urgência.

Questão 2 — alternativa A

Comentário: A cautelar tem função assecuratória; a antecipada tem função satisfativa. A banca pode trocar as finalidades.

Questão 3 — alternativa D

Comentário: O art. 308 é associado pela fonte ao prazo de 30 dias. A pegadinha é confundir esse prazo com os 5 dias da contestação ou os 15 dias do aditamento da tutela antecipada antecedente.

Questão 4 — alternativa B

Comentário: A fórmula-base do módulo é probabilidade do direito + perigo de dano ou risco ao resultado útil. A pegadinha é exigir cognição exauriente.

Questão 5 — alternativa C

Comentário: A caução é instrumento de proteção contra danos, não requisito substitutivo da urgência. A própria norma admite dispensa na situação legal.

Questão 6 — alternativa B

Comentário: O art. 306 é associado ao prazo de 5 dias. Não confundir com o prazo de 30 dias do pedido principal.

Questão 7 — alternativa C

Comentário: A F23 destaca 15 dias para o aditamento na hipótese do art. 303, §1º, I, admitido prazo maior fixado judicialmente. A pegadinha é transportar os 30 dias da cautelar.

Questão 8 — alternativa C

Comentário: A fonte não fecha a controvérsia; ela deve ser preservada como ponto sensível e futura verificação, sem atualização silenciosa.

Questão 9 — alternativa A

Comentário: A OJ 67 aparece vinculada à liminar obstativa de transferência e ao art. 659 da CLT. A pegadinha é deslocar o enunciado para tema recursal.

Questão 10 — alternativa C

Comentário: A fronteira evita duplicação: M1 aprofunda aplicação do CPC; M13-M16 recursos; M20 mandado de segurança. O M12 conserva apenas o necessário para tutela provisória.